

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8870/2550

นางใจคำ อภิวงศ์งาม  
นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร  
นางพวงคำ ยอดเมืองฯ

โจทก์  
ผู้ร้อง  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1300

ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 290

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพิพาท ยังไม่มีการจดทะเบียนสิทธิโอนที่ดินพิพาท แต่เมื่อได้ยึดมาแล้วต้องนำออกขายทอดตลาด หากมีผู้ซื้อได้ก็ต้องมีการโอนทางทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ จึงมิใช่เพียงแต่ยึดไว้เท่านั้น การที่ศาลในคดีอื่นได้พิพากษาบังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้องแล้ว ที่ดินพิพาทจะต้องตกเป็นของผู้ร้องเท่านั้น ไม่มีเหตุที่จะให้ที่ดินพิพาทหลุดมือจากผู้ร้องตกไปเป็นของผู้อื่น จึงถือได้ว่าผู้ร้องอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 แม้โจทก์จะได้นำยึดที่ดินพิพาทไว้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาบังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้อง แต่ศาลก็ไม่อาจปล่อยให้มีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทได้ เพราะผู้ซื้อได้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับโอนเนื่องจากผู้ร้องเท่านั้นที่มีสิทธิจะได้รับโอน ทั้งตาม ป.วิ.พ. มาตรา 287 ก็มีบทบัญญัติไม่ให้การยึดทรัพย์มีผลกระทบถึงสิทธิของผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 290 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคคนหนึ่งมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษากับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอีกคนหนึ่งได้นั้น หมายถึง เจ้าหนี้ผู้ที่จะมาขอเฉลี่ยต้องเป็นผู้ไม่มีอำนาจเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนกรณีที่ผู้ร้องได้สิทธิโดยคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องมีสิทธิตามคำพิพากษาที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่แล้วจึงไม่มี

กรณีที่จะต้องมาขอเฉลี่ยทรัพย์สิน แม้โจทก์จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยก็ไม่มีสิทธิยึดที่ดินเพื่อบังคับคดีให้กระทบกระทั่งสิทธิ

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 394,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยและใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 9708 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ของจำเลยเพื่อออกขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ย.923/2542 หมายเลขแดงที่ ย.397/2545 ของศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 ให้จำเลยชำระหนี้แก่ผู้ร้องเป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระหนี้ให้จำเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 9708 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แก่ผู้ร้อง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงแทนเจตนาของจำเลย จำเลยทราบคำพิพากษาแล้วเพิกเฉยไม่ชำระหนี้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องประสงค์จะบังคับตามคำพิพากษาโดยให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าวแสดงเจตนาโอนที่ดิน แต่ไม่อาจบังคับได้เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2541 โจทก์นำยึดที่ดินแปลงดังกล่าวของจำเลยไว้ก่อนแล้ว ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิได้รับโอนที่ดินตามคำพิพากษาก่อนเจ้าหนี้รายอื่น โดยได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 การนำยึด

ที่ดินของโจทก์จึงเป็นการกระทบสิทธิของผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องเสียหาย ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการยึด

โจทก์และจำเลยไม่คัดค้าน

ก่อนผู้ร้องยื่นคำร้อง จำเลยถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้นายดวงดีเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 9708 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้และศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามฟ้องแก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้บังคับคดีและเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2541 เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 9708 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ ส่วนผู้ร้องยื่นฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ หากไม่ชำระให้จำเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 9708 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ชำระหนี้เงินกู้ตามข้อตกลงและคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 โดยศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามฟ้อง หากไม่ชำระให้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 9078 แก่ผู้ร้อง ที่โจทก์ฎีกาว่า กรณีนี้จะถือว่าผู้ร้องได้รับความคุ้มครองเพราะอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่

จะจดทะเบียนสิทธิได้ก่อนนั้น ต้องเป็นกรณีที่มีการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นเหตุให้ผู้อยู่ในฐานะที่จะจดทะเบียน สิทธิได้ก่อนเสียเปรียบ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ เป็นเรื่องเจ้าพนักงานบังคับคดียึด ทรัพย์ที่พิพาท ไม่มีการจดทะเบียนสิทธิใดๆ ผู้ร้องจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับการ ค้ำครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 นั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์พิพาท ยังไม่มีการจดทะเบียน สิทธิโอนทรัพย์พิพาท แต่เมื่อได้ยึดทรัพย์พิพาทมาแล้วก็ต้องนำทรัพย์พิพาทออกขายทอดตลาด หากมีผู้ซื้อได้ก็ต้องมีการโอนทางทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ จึงมิใช่เพียงแต่ยึด ทรัพย์ไว้เท่านั้น การที่ศาลในคดีอื่นได้พิพากษาบังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ ร้องแล้ว เห็นได้ว่าที่ดินพิพาทจะต้องตกเป็นของผู้ร้องเท่านั้น ไม่มีเหตุที่จะให้ที่ดิน พิพาทหลุดมือจากผู้ร้องตกไปเป็นของผู้อื่น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ร้องอยู่ในฐานะอันจะให้ จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 กล่าวคือ ผู้ร้องมีสิทธิที่จะได้รับโอนที่ดินพิพาทเป็นคนแรกก่อนใครอื่น อันเป็นทรัพย์สิน สิทธิที่สามารถใช้ยับยั้งบุคคลภายนอกได้ทั่วไป ด้วยเหตุนี้ แม้โจทก์จะได้นำยึดที่ดิน พิพาทไว้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาบังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้องก็ตาม แต่ศาล ก็ไม่อาจปล่อยให้มีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทได้ เพราะผู้ที่ซื้อได้ไม่มีสิทธิที่จะได้ รับโอนเนื่องจากผู้ร้องเท่านั้นที่มีสิทธิจะได้รับโอน ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ก็มีบทบัญญัติไม่ให้การยึดทรัพย์มีผลกระทบถึงสิทธิ ของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น และที่โจทก์ฎีกาข้อต่อไปว่า สิทธิตามคำพิพากษาของผู้ร้องเกิดขึ้นภายหลังโจทก์นำ ยึดที่ดินแปลงดังกล่าวและผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเช่นเดียวกับโจทก์ ผู้ร้อง ชอบที่จะขอเฉลี่ยหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคคนหนึ่งมีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษากับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอีกคนหนึ่งนั้น หมายถึง เจ้าหนี้ผู้ที่จะมาขอเฉลี่ยเป็นผู้ไม่มีอำนาจเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนกรณีของผู้ร้องนี้ ผู้ร้องได้สิทธิโดยคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องมีสิทธิตามคำพิพากษาที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่แล้ว จึงไม่มีกรณีที่จะต้องมาขอเฉลี่ยทรัพย์สินอีกทั้งแม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยก็ไม่มีสิทธิยึดที่ดินนั้นเพื่อบังคับคดีให้กระทบกระทั่งสิทธิของผู้ร้อง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการยึดที่ดินแปลงดังกล่าวจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ จันทรา-ชาลี ทพภวิมล-ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <u>ต้น</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>หมายเหตุ</u> |
| การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 ลักษณะ 2 แบ่งคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ต้องมีการบังคับคดีออกเป็นคำพิพากษาที่บังคับให้ใช้เงิน หรือให้ส่งทรัพย์สิน หรือให้กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการอย่างใด ๆ การเฉลี่ยทรัพย์สินตามมาตรา 290 เป็นกรณีที่ทั้งสองคดีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชำระเงินจำนวนหนึ่งและมีการบังคับคดียึดหรืออายัด |                 |

ทรัพย์สิ้นซากกันต้องห้ามมิให้กระทำ คดีนี้ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ ส่วนผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในอีกคดีหนึ่งที่บังคับให้จำเลยโอนที่ดินให้แก่ผู้ร้องจึงมิใช่กรณีตามมาตรา 290 ที่ผู้ร้องจะขอเฉลี่ยทรัพย์ได้อยู่แล้ว มิใช่เพราะว่าผู้ซื้อทอดตลาดที่ดินพิพาทไม่มีสิทธิรับโอนที่ดินพิพาท ดังนั้น คำร้องของผู้ร้องจึงเป็นกรณีตามมาตรา 287 เท่านั้น ไพโรจน์ วายุภาพ